

AW Re dringend Ihre Zahlungsaufforderung.eml

Von	Gottlieb von Altenhausen <g.von.altenhausen@altenhausen-privat.de>
An	InkassoZentrale GmbH <kontakt@inkassozentrale-gmbh.de>
Datum	Fri, 27 Jun 2025 17:48:00 -0000
Betreff	AW: Re: dringend – Ihre Zahlungsaufforderung vom 25.06.2025 (IZ-MF-2025-1749)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihr Schreiben vom 25.06.2025 habe ich erhalten. Ich weise die Forderung in der geltend gemachten Höhe zurück, soweit sie über den reinen Warenwert hinausgeht.

Zur Sache: Ich habe von der angeblichen Rechnung und den angeblichen E-Mail-Mahnungen der ModeFuchs GmbH nie etwas gesehen. Ich habe im März 2025 nach einer Welle von Phishing-Mails die Sicherheitsstufe meines E-Mail-Postfachs auf die höchste Stufe gestellt. Mein Anbieter verschiebt seither alles, was nach Werbung oder Massenversand aussieht, in den Spam-Ordner, und dieser wird nach 10 Tagen automatisch geleert. Newsletter von ModeFuchs hatte ich zusätzlich abbestellt.

Von einer offenen Rechnung habe ich erstmals durch den gelben Brief Ihres Hauses vom 10.06.2025 erfahren. Es kann nicht zu meinen Lasten gehen, dass die ModeFuchs GmbH Rechnungen und Mahnungen ausschließlich per E-Mail verschickt. Die Ware habe ich erhalten, das ist richtig, und den Kaufpreis von 698 Euro bin ich auch bereit zu zahlen. Inkassokosten, Zinsen und Mahngebühren zahle ich nicht, da ich nie in Verzug war.

Ich bitte um Bestätigung, dass die Angelegenheit mit Zahlung der 698 Euro erledigt ist. Meinen Rechtsanwalt habe ich vorsorglich informiert.

Hochachtungsvoll

Gottlieb von Altenhausen

Kaiserstraße 47, 90403 Nürnberg

Von	ModeFuchs Kundenservice <service@modefuchs.de>
An	Gottlieb von Altenhausen <g.von.altenhausen@altenhausen-privat.de>
Datum	Sun, 06 Apr 2025 07:41:00 -0000
Betreff	Ihre Rechnung R-20250406-3098 – Bestellung MF-20250403-1749

Hochgeehrter Herr von Altenhausen,

Ihre Bestellung MF-20250403-1749 hat heute unser Lager verlassen.

Anbei erhalten Sie die Rechnung R-20250406-3098 vom 06.04.2025 über € 698,00 als PDF-Dokument. Der Rechnungsbetrag ist zahlbar bis zum 17.04.2025 auf folgendes Konto:

ModeFuchs GmbH

Musterbank AG

IBAN: DE12 3456 7890 1234 5678 90

BIC: MUSWDEFF

Verwendungszweck: R-20250406-3098

Mit den besten Empfehlungen

Ihr ModeFuchs-Kundenservice

ModeFuchs GmbH · Kaiserplatz 12 · 10002 Musterstadt

HRB 012345 · AG Musterstadt · Geschäftsführer: Friedrich-Heinrich von Streithofen

Tel.: 030 1234567 · service@modefuchs.de · www.modefuchs.de

Von	ModeFuchs Kundenservice <service@modefuchs.de>
An	Gottlieb von Altenhausen <g.von.altenhausen@altenhausen-privat.de>
Datum	Sun, 20 Apr 2025 04:05:00 -0000
Betreff	Zahlungserinnerung – Rechnung R-20250406-3098

Hochgeehrter Herr von Altenhausen,

nach unseren Unterlagen ist die Rechnung R-20250406-3098 vom 06.04.2025 über € 698,00 trotz Fälligkeit am 17.04.2025 noch offen.

Sicher handelt es sich nur um ein Versehen. Wir bitten Sie, den Betrag innerhalb der nächsten 7 Tage auf das Ihnen bekannte Konto zu überweisen.

Sollten Sie zwischenzeitlich gezahlt haben, betrachten Sie diese Erinnerung bitte als gegenstandslos.

Mit den besten Empfehlungen
Ihr ModeFuchs-Kundenservice

ModeFuchs GmbH · Kaiserplatz 12 · 10002 Musterstadt
HRB 012345 · AG Musterstadt · Geschäftsführer: Friedrich-Heinrich von Streithofen
Tel.: 030 1234567 · service@modefuchs.de · www.modefuchs.de

Diese Nachricht wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Von	ModeFuchs Kundenservice <service@modefuchs.de>
An	Gottlieb von Altenhausen <g.von.altenhausen@altenhausen-privat.de>
Datum	Thu, 03 Apr 2025 12:22:00 -0000
Betreff	Ihre Bestellung MF-20250403-1749 bei ModeFuchs – Bestellbestätigung

Hochgeehrter Herr von Altenhausen,

vielen Dank für Ihre Bestellung vom 03.04.2025 in unserem Online-Shop.

Wir bestätigen den Eingang Ihrer Bestellung mit der Auftragsnummer MF-20250403-1749.

Ihre Bestellung:

Pos. 1 Cashmere-Mantel "Aurelia", Größe 52 € 499,00

Pos. 2 Lederhandtasche "Noa", Modell "Luca" € 199,00

Gesamtbetrag (inkl. USt., versandkostenfrei) € 698,00

Zahlungsart: Kauf auf Rechnung (Zahlungsziel: 14 Tage ab Rechnungsdatum)

Lieferanschrift: Kaiserstraße 47, 90403 Nürnberg

Kundennummer: KD-0047-ALT

Die Rechnung erhalten Sie mit gesonderter E-Mail, sobald die Ware unser Lager verlassen hat.

Mit den besten Empfehlungen

Ihr ModeFuchs-Kundenservice

ModeFuchs GmbH · Kaiserplatz 12 · 10002 Musterstadt

HRB 012345 · AG Musterstadt · Geschäftsführer: Friedrich-Heinrich von Streithofen

Tel.: 030 1234567 · service@modefuchs.de · www.modefuchs.de



Bilddatei: IMG_2047.jpg

unbenannt.xlsx

Forderungskonto KD-0047-ALT / R-20250406-3098 (Übergabe an IZ, Stand 05.07.2025)

Datum	Vorgang	Beleg	Soll EUR	Haben EUR	Saldo EUR
06.04.2025	Rechnung	R-2025040	698		698
17.04.2025	Fälligkeit (14 Tage)				698
20.04.2025	Zahlungserauto				698
05.05.2025	1. Mahnun	MG-1	2.5		700.5
22.05.2025	2. Mahnun	MG-2	3		703.5
08.06.2025	Abtretung FKV 05.06.2025				703.5
05.07.2025	Verzugszins. Blatt Zin		10.8		714.3
	Zahlungseingänge:			0	
	offener Gesamtbetrag				714.3

Zinsberechnung Hauptforderung 698,00 EUR

Zeitraum	Tage	Basiszinssatz	Zinssatz (BZ)	Zinsen EUR
18.04.2025	74	2,27 %	7,27 %	10.29
01.07.2025	5	2,27 %	7,27 %	0.7
Summe (k€)	78			10.8

Hinweis Sachbearbeitung: Zinslauf ab 18.04.2025 (Tag nach Fälligkeit),
Fälligkeit 17.04.2025 lt. Rechnung; Verzugsbeginn strittig, s. Schreiben Schuldner 27.06.2025.

Entwurf Klage MODEFUCHS FINAL v3 (2).docx

INTERNER ENTWURF – Zeichen IZ-MF-2025-1749 – Sachbearbeitung: Frau Kowalczyk

[vor Versand: Anlagen K 1 bis K 7 aus dem Übergabeordner zusammenstellen, als PDF aufbereiten, oben rechts als „Anlage K 1“ usw. stempeln und mit der Klageschrift über beA einreichen; Ordner ist noch unsortiert, Dateinamen sagen nichts]

InkassoZentrale GmbH · Friedrich-Krause-Ufer 42 · 13353 Berlin Registriert nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 RDG (Registrierungs-Nr. RDG-B-2214, Kammergericht) Geschäftsführer: Dr. Marvin Rüter, Constanze Lehnhardt · HRB 227771 B, AG Charlottenburg

An das **Amtsgericht Nürnberg** – Zivilabteilung – Fürther Straße 110 90429 Nürnberg

Berlin, den _____ (Datum bei Versand)

Klage

der InkassoZentrale GmbH, Friedrich-Krause-Ufer 42, 13353 Berlin, vertreten durch die Geschäftsführer Dr. Marvin Rüter und Constanze Lehnhardt,

– Klägerin –

gegen

Herrn Gottlieb von Altenhausen, Kaiserstraße 47, 90403 Nürnberg,

– Beklagter –

wegen: Kaufpreisforderung aus abgetretenem Recht **Streitwert:** 797,84 €

Namens der Klägerin erheben wir Klage und beantragen:

1. Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin **698,00 €** nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 18.04.2025 zu zahlen.
2. Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin vorgerichtliche Mahnkosten in Höhe von **5,50 €** sowie Inkassokosten in Höhe von **83,54 €** und ausgerechnete Verzugszinsen in Höhe von **10,80 €** zu zahlen.
3. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Für den Fall der Anordnung des schriftlichen Vorverfahrens wird bereits jetzt beantragt, den Beklagten im Versäumnisverfahren zu verurteilen, falls er die Verteidigungsabsicht nicht rechtzeitig anzeigt (§ 331 Abs. 3 ZPO).

Begründung

I. Aktivlegitimation

Die Klägerin macht eine Kaufpreisforderung aus abgetretenem Recht geltend. Die ModeFuchs GmbH, Kaiserplatz 12, 10002 Musterstadt, hat ihre Forderung gegen den Beklagten aus der Rechnung R-20250406-3098 nebst sämtlicher Nebenforderungen mit Abtretungserklärung vom 08.06.2025 an die Klägerin abgetreten.

Beweis: Abtretungserklärung vom 08.06.2025, **Anlage K 1**

Die Klägerin ist als Inkassodienstleisterin nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 RDG registriert.

II. Sachverhalt

Der Beklagte bestellte am 03.04.2025 im Online-Shop der Zedentin einen Cashmere-Mantel „Aurelia“, Größe 52, zum Preis von 499,00 € sowie eine Lederhandtasche „Noa“, Modell „Luca“, zum Preis von 199,00 €, insgesamt 698,00 €, auf Rechnung. Die Zedentin bestätigte die Bestellung mit E-Mail vom selben Tage (Auftragsnummer MF-20250403-1749).

Beweis: Bestellbestätigung vom 03.04.2025, **Anlage K 2**

Die Ware wurde am 06.04.2025 versandt und dem Beklagten in der Folge geliefert. Die Lieferung ist unstreitig zu stellen; der Beklagte hat den Erhalt der Ware mit E-Mail vom 27.06.2025 selbst eingeräumt. Mit E-Mail vom 06.04.2025 übersandte die Zedentin dem Beklagten die Rechnung R-20250406-3098 über 698,00 €, zahlbar bis zum 17.04.2025.

Beweis: Rechnung R-20250406-3098 vom 06.04.2025 nebst Übersendungs-E-Mail, **Anlage K 3**

Eine Zahlung erfolgte nicht. Die Zedentin erinnerte den Beklagten mit E-Mail vom 20.04.2025 an die offene Rechnung.

Beweis: Zahlungserinnerung vom 20.04.2025, **Anlage K 4**

Mit Schreiben vom 05.05.2025 mahnte die Zedentin den Beklagten per Brief (Mahngebühr 2,50 €).

Beweis: Mahnung vom 05.05.2025, **Anlage K 5**

Mit Schreiben vom 22.05.2025 mahnte die Zedentin ein zweites und letztes Mal per Einwurf-Einschreiben (Mahngebühr 3,00 €) und kündigte die Abgabe an ein Inkassounternehmen an. Die Einlieferung des Einwurf-Einschreibens ist durch den Einlieferungsbeleg vom 22.05.2025 belegt.

Beweis: Zweite Mahnung vom 22.05.2025 nebst Einlieferungsbeleg, **Anlage K 6**

Nach der Abtretung forderte die Klägerin den Beklagten mit Schreiben vom 10.06.2025 und vom 25.06.2025 vergeblich zur Zahlung auf. Mit E-Mail vom 27.06.2025 verweigerte der Beklagte den Ausgleich der Nebenforderungen; er berief sich darauf, Rechnung und Mahnungen seien in seinem Spam-Ordner gelandet und ihm daher nicht zugegangen.

Beweis: E-Mail des Beklagten vom 27.06.2025, **Anlage K 7**

III. Rechtliche Würdigung

Der Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises von 698,00 € folgt aus § 433 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 398 BGB. Der Kaufvertrag ist durch Bestellung und Bestellbestätigung zustande gekommen; die Ware wurde geliefert.

Der Beklagte befindet sich seit dem 18.04.2025 in Verzug (§ 286 Abs. 3 Satz 1 BGB). Die Rechnung ist dem Beklagten am 06.04.2025 zugegangen. Eine E-Mail geht zu, sobald sie in der Mailbox des Empfängers abrufbar ist und mit ihrer Kenntnisnahme nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge gerechnet werden kann. Der Beklagte hat die E-Mail-Adresse im Bestellprozess selbst als Kontaktadresse angegeben und damit als Empfangsadresse für rechnungsbezogene Erklärungen eröffnet. Richtet der Empfänger seinen Spam-Filter so ein, dass erwartbare Geschäftspost aussortiert und automatisch gelöscht wird, fällt dies in seine Risikosphäre; auf fehlende Kenntnisnahme kann er sich nach Treu und Glauben nicht berufen. Jedenfalls ist der Beklagte durch die postalischen Mahnungen vom 05.05.2025 und 22.05.2025 (Anlagen K 5 und K 6) spätestens mit deren Zugang in Verzug geraten.

Die Nebenforderungen ergeben sich aus §§ 280 Abs. 1 und 2, 286, 288 BGB: Mahnkosten in Höhe von 5,50 €, ausgerechnete Verzugszinsen bis zum 05.07.2025 in Höhe von 10,80 € sowie Inkassokosten in Höhe von 83,54 € (0,9-Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG analog aus einem Gegenstandswert bis 1.000,00 € zuzüglich Auslagenpauschale, begrenzt nach § 4 Abs. 5 RDGEG in Verbindung mit den Vorgaben des RVG).

IV. Zuständigkeit

Das Amtsgericht Nürnberg ist sachlich (§§ 23 Nr. 1, 71 Abs. 1 GVG) und örtlich (§§ 12, 13 ZPO) zuständig.

Ein Güteverfahren nach § 15a EGZPO ist nicht erforderlich. Dem Mahnverfahren (Mahnbescheid vom 05.07.2025, Gesamtwiderspruch vom 18.07.2025) folgt die Anspruchs Begründung im streitigen Verfahren nach.

(Unterschrift Geschäftsführung)

Dr. Marvin Rüter Geschäftsführer

Anlagenverzeichnis

Anlage	Bezeichnung
K 1	Abtretungserklärung vom 08.06.2025
K 2	Bestellbestätigung vom 03.04.2025 (E-Mail)
K 3	Rechnung R-20250406-3098 vom 06.04.2025 nebst Übersendungs-E-Mail

Anlage	Bezeichnung
K 4	Zahlungserinnerung vom 20.04.2025 (E-Mail)
K 5	Mahnung vom 05.05.2025
K 6	Zweite Mahnung vom 22.05.2025 nebst Einlieferungsbeleg
K 7	E-Mail des Beklagten vom 27.06.2025

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

Dokument1.pdf

Abtretungserklärung

Herrn
Gottlieb von Altenhausen
Kaiserstraße 47
90403 Nürnberg

Musterstadt / Berlin, den 08.06.2025

Abtretung der Forderung aus der Rechnung R-20250406-3098 (Schuldner: Gottlieb von Altenhausen, Nürnberg)

Die ModeFuchs GmbH, Kaiserplatz 12, 10002 Musterstadt, vertreten durch den Geschäftsführer Friedrich-Heinrich von Streithofen (nachfolgend: Zedentin), tritt hiermit ihre Forderung gegen Herrn Gottlieb von Altenhausen, Kaiserstraße 47, 90403 Nürnberg, aus der Rechnung R-20250406-3098 vom 06.04.2025 über € 698,00 nebst sämtlicher Nebenforderungen (Mahngebühren, Verzugszinsen, Rechtsverfolgungskosten) an die

InkassoZentrale GmbH, Friedrich-Krause-Ufer 42, 13353 Berlin, vertreten durch die Geschäftsführer Dr. Marvin Rüter und Constanze Lehnhardt (nachfolgend: Zessionarin), ab.

Die Zessionarin nimmt die Abtretung an. Die Zedentin versichert, dass die Forderung besteht, fällig und nicht anderweitig abgetreten oder verpfändet ist. Der Schuldner ist von der Abtretung zu unterrichten (§ 409 BGB).

Grundlage ist der Forderungskaufvertrag vom 05.06.2025. Registrierung der Zessionarin nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 RDG beim Kammergericht (Registrierungs-Nr. RDG-B-2214).

Musterstadt, den 08.06.2025

Berlin, den 08.06.2025

gez. von Streithofen
ModeFuchs GmbH (Zedentin)

gez. Dr. Rüter / gez. Lehnhardt
InkassoZentrale GmbH (Zessionarin)

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

Scan007.pdf

ModeFuchs GmbH

Kaiserplatz 12 · 10002 Musterstadt · HRB 012345 · AG Musterstadt
Geschäftsführer: Friedrich-Heinrich von Streithofen
Bank: Musterbank AG · IBAN: DE12 3456 7890 1234 5678 90 · BIC: MUSWDEFF
Tel.: 030 1234567 · E-Mail: service@modefuchs.de · www.modefuchs.de

Herrn
Gottlieb von Altenhausen
Kaiserstraße 47
90403 Nürnberg

Musterstadt, den 22.05.2025

Zweite und letzte Mahnung – Rechnung R-20250406-3098 – Ankündigung Inkasso

Hochgeehrter Herr von Altenhausen,

trotz Rechnung vom 06.04.2025, Zahlungserinnerung vom 20.04.2025 und Mahnung vom 05.05.2025 ist auf unsere Forderung aus der Rechnung R-20250406-3098 kein Zahlungseingang zu verzeichnen. Sie befinden sich seit dem 18.04.2025 in Verzug.

Wir fordern Sie letztmalig auf, den nachstehenden Gesamtbetrag bis zum 05.06.2025 auszugleichen:

Rechnungsbetrag R-20250406-3098	€ 698,00
Mahngebühren (05.05. und 22.05.2025)	€ 5,50
Gesamtbetrag zzgl. Verzugszinsen	€ 703,50

Nach fruchtlosem Fristablauf werden wir die Forderung ohne weitere Ankündigung an ein Inkassounternehmen abgeben. Die dadurch entstehenden Kosten sowie Verzugszinsen gehen zu Ihren Lasten.

Dieses Schreiben übersenden wir per Einwurf-Einschreiben.

Mit den besten Empfehlungen

gez. von Streithofen

Friedrich-Heinrich von Streithofen, Geschäftsführer

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

Scan_20250610_113247.pdf

ModeFuchs GmbH

Kaiserplatz 12 · 10002 Musterstadt · HRB 012345 · AG Musterstadt
Geschäftsführer: Friedrich-Heinrich von Streithofen
Bank: Musterbank AG · IBAN: DE12 3456 7890 1234 5678 90 · BIC: MUSWDEFF
Tel.: 030 1234567 · E-Mail: service@modefuchs.de · www.modefuchs.de

Herrn
Gottlieb von Altenhausen
Kaiserstraße 47
90403 Nürnberg

Musterstadt, den 05.05.2025

Mahnung – Rechnung R-20250406-3098 vom 06.04.2025

Hochgeehrter Herr von Altenhausen,

auf unsere Rechnung R-20250406-3098 vom 06.04.2025 über € 698,00, fällig am 17.04.2025, sowie auf unsere Zahlungserinnerung vom 20.04.2025 haben wir bis heute keinen Zahlungseingang feststellen können.

Wir mahnen Sie hiermit und fordern Sie auf, den nachstehenden Gesamtbetrag bis zum 19.05.2025 auf unser Konto zu überweisen:

Rechnungsbetrag R-20250406-3098	€ 698,00
Mahngebühr	€ 2,50
Gesamtbetrag	€ 700,50

Sollten Sie zwischenzeitlich gezahlt haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.

Mit den besten Empfehlungen

gez. von Streithofen

Friedrich-Heinrich von Streithofen, Geschäftsführer